Quum divini cultus splendore — Erectio concathedralis Pitilianensis et translatio capituli Soanensis

GREGORIUS EPISCCPUS · 1843-01-13 · Latin

GREGORIUS EPISCCPUS

servus servorum Dei

ad perpetuam rei memoriam.

Quum divini cultus splendore, fidelium animi ad superna facilius erigantur et ad pietatem religionemque vehementius inflammentur, inter praecipua apostolicae Nostrae sollicitudinis mu- nia, perpetuo esse duximus, eumdem ubi deci- derit in pristinam dignitatem restituere, atque ubi iam ille nitesceret, ad maiorem Dei gloriam, et animarum utilitatem augere. Quapropter cum ven. frater Franciscus Maria Barzellotti hodier- nus Soanensis antistes Nobis humillime reprae- sentaverit, nullam spem superesse, quominus illatum iamdiu episcopali suae civitati excidium reparari possit, atque ingruentem exinde in dies cathedralis illius ecclesiae squalorem ac soli- tudinem graviter ingemiscens, collatis quoque cum charissimo in Christo filio Nostro magno Hetruriae duce consiliis, Nobismetipsis impense

supplicaverit, ut hisce malis opportunum ali- quod remedium, suprema Nostra auctoritate , offerremus, pronas eitsdem supplicationibus aures exhibendas decrevimus, quo episcopatus eiusdem dignitas instauretur ac divina ibidem officia impensius ac laudabilius exerceantur. Hunc itaque in finem ipsemet Soanensis anti- stes a Nobis humillime postulavit, ut eam eius- dem dioeceseos coliegiatam ecclesiam quae Deo in honorem sanctorum apostolorum Petri et Pauli erecta reperitur in terra, quam vulgo vo- cant Pitigliano, ad concathedralis fastigium attollere vellemus, remque ita componere, ut utrumque Soanense scilicet et Pitilianense capi- tulum, in unum deinceps corpus coalescens, ipsi concathedrali erigendae in hymnis et can- ticis quotidie inserviret iuxta modum et ratio- nem inferius stabiliendam. Quocirca idem prae- sul non solum asseruit utrumque canonicorum collegium necnon canonicatuum patronos, qua sua cuiusque interest, libenter deliberateque in id consentire, verum etiam significavit eo quo- que nomine huiusmodi negotium si exitu com- pleatur, utile evasurum, quia ad populi illic quotidie percrebrescentis spirituale pabulum, sicuti par est suppeditandum, altera ibidem paroecia constitueretur. Nam praelaudatus charissimus in Christo filius Noster magnus Hetru- riae dux, hac intercedente rerum componen- darum occasione, edixit, dotationi et incolumi- tati ecclesiae a Sancta Maria nuncupatae, in paroeciam erigendae, se consulturum, simulque assentiri, ut qui duo canonicatus antedictae col- legiatae ecclesiae regio patronatui obnoxii sunt, simul ac eorum vacatio contigerit, iidem in congruas pro curione eiusque coadiutore prae- bendas constituantur , atque interim velle ut ipsis ex aerario suo congrua suppeditetur, Ad haec quidem paterno animo respicientes, ca- nonicum, hoc super negotio, processum fieri iussimus, eoque authentica forma exarato, ex collatis inde testimoniis, praeter caetera magni ponderis, haec quoque in comperto posita sunt; videlicet civitati Soanensi, quae olim ampli- tudine, nitore, populi frequentia praestabat, modo vere humilioribus aediculis ad instar ru- ralis pagi constat, paucas tantum aedes ege- nasque familias superesse, quae ad vitam susten- tandam rei pastoritiae vel agrariae operam ne- cessario impendunt; at aestivo praesertim tem- pore incolaram numerum ultra quinquaginta capita ut plurimum non assurgere. Et vero per ea loca talis esse perhibetur aeris inclementia ac prope lethalis, circumstantibus ac putrescen- tibus aquis, insalubritas, ut ingentem illarum rerum, quae hominum usui ac vitae maxime necessaria sunt, penuriam inducat, aliisque sane incommodis eorumdem locorum incolas obno- xios reddat. Quapropter inde a saeculo decimo sexto factum est, ut venia, ceu fertur, a Sancta Sede impetrata, Soanensis episcopus domicilium

et curiam in eaiesen Pitilianensem regionem transferre inceperit, et ecclesiae cathedralis ca- nonici alibi pro lubitu suo degere consueverint, ex quo praesertim indultum fuisse dicitur, ut in ea cathedrali diebus dumtaxat festis ecclesia- sticae functiones peragerentur. Item in comperto positum est Pitilianensem collegiatam sive ad fabricae structuram et ornatum, sive ad ipsius amplitudinem, sive ad ecclesiasticas suppelle- ctiles pontificalibus etiam obeundis pares, sive demum ad annuam reddituum opem sustinendis expensis idoneas, mens convertatur, dignam esse, quae titulo concathedralis honestetur, eo vel magis, quod Pitilianum prae ceteris dioece- seos oppidis hance dignitatem decentius atque accommodatius tueri possit. Lato siquidem et feraci gaudens territorio ac florenti commercio aucta sub mitioris quidem aeris influxu eminet edito in loco, totque continet aedes, ut inco- larum numerus ad tria circiter millia et quin- genta, praeter hebraeorum seorsim inhabitan- tium capita fere septingenta recenseantur; eas inter familias pleraqgue comperiuntur, quae na- talium honestate, morum urbanitate, ingenio- rum cultu praecellunt; a primis literarum ru- dimentis ad philosophicas atque theologicas usque scientias patent ibi publicae scholae ; egentibus domus hospitalis aperta est, et tri- bunal extat civilibus controversiis

expediendis. Compertum denique exploratumque est, opus de quo agitur in omnium votis esse, utpote decorum, utile ac necessarium.

Quibus omnibus plane cognitis riteque explo- ratis, et cunctis quae inspicienda erant matura deliberatione perpensis, votis quoque ipsius magni Hetruriae ducis benigne annuentes, Pi- tilianum superius commendatum, una cum villis illius territorium constituentibus, et ibi- dem respective extantibus quibuscumque eccle- siis, oratoriis publicis, locisque piis et benefi- ciis ecclesiasticis quibuslibet cum cura et sine cura animarum, saecularibus, et si quae sint, regularibus, necnon utriusque sexus tbi degen- tibus personis tam laicis quam clericis, presby- teris beneficiatis et non beneficiatis ac religiosis quibuscumque, a Soanensi dioecesi perpetuo dis- membramus, secernimus et separamus, ipsum- que Pitilianum in civitatem episcopalem cum curia et cancellaria ecclesiastica omnibus et singulis fruituram honoribus, iuribus, privile- giis atque praerogativis, quibus ceterae civitates, episcopali cathedra decoratae, earumque incolae et cives in magno Hetruriae ducatu utuntur atque fruuntur, evehimus atque constituimus, collegialitatem vero ecclesiae, quae Pitiliani est sub invocatione sanctorum apostolorum Petri et Pauli, una cum capitulo collegiali perpetuo abolemus atque penitus extinguimus, servata tamen parochialitate, ut infra, circumscribenda. Qua collegialitatis suppressione huiusmodi per- acta, ecclesiam ipsam a sanctis apostolis Petro

et Paulo ut antea nuncupandam, concathedralis Pitilianensis titulo et dignitate cumulamus, eam vero cum cathedrali ecclesia Soanensi perpetuo aeque ac principaliter illico unimus, pariterque in eadem concathedrali canonice erigimus atque constituimus sedem, cathedram et dignitatem episcopalem pro uno antistite, qui Soanensis et Pitilianensis denominetur, itidemque praesit ecclesiis, civitatibus, oppidis et universae suae dioecesi necnon clero et vopulo, insimulque omnia et singula iura, officia et munia epi- scopalia habeat atque exerceat cum capitulo ex novo rerum ordine, ut infra, conformando ac designando cum arca et sigillo cum eadem cu- mulate mensa quae hactenus existit pro uno episcopatu Soanensi, cum iis omnibus et cathe- dralibus et pontificalibus iuribus, honoribus, praeeminentiis, gratiis, favoribus, indultis, iu- risdictionibus ac praerogativis quibus ceterae in eo magno Hetruriae ducatu concathedrales ec- clesiae, earumque praesules fruuntur, dummodo sint in usu, neque ex speciali concessione ul- latenus dimanarint.

Ut autem concathedrali ecclesiae sic erectae propria tribuatur dioecesis, ipsam civitatem Pi- tiliani et omnia loca, quae in eiusdem Civitatis territorio comprehenduntur, necnon consistentes inibi ecclesias, oratoria publica et pia instituta, itemque unita qualiacumque sint vel aliqguando extiterint saecularia et quorumvis ordinum re- gularia beneficia, utriusque sexus personas et incolas tam laicos quam clericos, non tamen exemptos, episcopi Pitilianensis pro tempore existentis iurisdictioni, regimini et superioritati perpetuo pariter subiicimus, eique pro suis ci- vitate, territorio, dioecesi, clero, populo simili modo adsignamus et attribuimus.

Hodiernum itaque Soanensem antistitem ei- dem Pitilianensi quoque ecclesiae in episcopum praeficimus, proindeque ipsi pastoralem curam, regimen et administrationem eius etiam Pitilia- nensis ecclesiae in spiritualibus plenarie com- mittimus absque nova apostolicarum literarum expeditione. Ab omnibus per consequens ad quos pertinet, habendum ac recognoscendum eum esse iubemus uti episcopum insimul Piti- lianensem et Soanensem, eidemque debitam obe- dientiam praestari, adiecta tamen lege, ut eius futuri successores omnes possessionem huiusce episcopatus in utraque cathedrali semper acci- piant, quin tamen teneantur, quoadusque aliter Sanctae Romanae Sedi visum fuerit, residentiam, curiam et vicarium generalem apud Soanam ha- bere.

Pro episcopio et curia cum cancellaria epi- scopali eas ipsas perpetuum in modum confir- mamus, quatenus opus sit, atque constituimus omnes et singulas aedes quae Pitiliani ad haec iamdiu comparatae et decenter instructae fuisse perhibentur,

Potestatem itidem facimus, ut quando pu-

blico sumptu, ceu propositum est, Pitiliani apte instructa fuerit ecclesia sub invocatione Sanctae Mariae, tum inibi altera ab episcopo erigatur paroecia, eos habitura parochiales fines, quos eidem filiali ex dismembratione alterius matricis paroeciae extantis in praedicta ecclesia sanctorum Apostolorum Petri et Pauli Ordinarius idem pru- denti arbitrio semel iugiterque assignare censue- rit; deinde autem praecipimus, ut ad istius novae paroeciae procurationem rite explendam insti- tuantur cum congruis dotationibus inferius de- signandis parochus et vice-parochus, earum ani- marum curam sedulo navaturi; declaramus in- super quod, excepto sacro fonte baptismatis istius erigendae paroeciae, parochiani, parochus et vice-parochus quemadmodum teneri debent ad omnia et singula onera parochialia, quae fert mos et sacrorum canonum disciplina, ita parochialia omnia iura, privilegia, honores et praerogativas habere, illisque frui possint quem- admodum caeterarum paroeciarum parochiani, parochi et vice-parochi, excepto sacro fonte baptismatis , legitime fruuntur. Iamvero etsi nondum desinamus in votis habere, ut cathe- drale canonicorum collegium aliquando satis commode possit chorali servitio indulgere in ecclesia cathedrali quae Soanae eo etiam in- tuitu seryatur, quod perhibetur erecta fuisse a sancto Gregorio Papa, huius nominis septimo, qui inibi natus fuisse dicitur, interea tamen cum propter irreparatas aerumnas et rerum circum- stantias superius commemoratas nonnisi gra- vissimo cum incommodo, nec ea qua decet as- siduitate, gravitate et decore queant

in eadem cathedrali ecclesia choralis oficii munia a capitulo expleri; idcirco capitulum ipsummet pe- nitus nunc absolvimus atque liberamus ab onere residendi Soanae, praestandique pristinae cathe- drali servitia choralia, illudque transferimus juxta modum qui inferius innuetur, coniungi- musque capitulo novae concathedrali Pitilia- nensi mox constituendo. Eam porto, quae in antedicto capitulo extat, praepositurae praeben- dam actu tam eximimus atque omnino exoneramus ab animarum cura, quam hucusque eiusdem possessor ibi exercere tenebatur; ne vero interim desint qui spirituali eorum inhabitan- tium christifidelium pabulo eiusque cathedralis custodiae et cultui prospiciant, volumus atque mandamus, ut asservato qui nunc ibi est sa- cellano cum iisdem prorsus, quibus nunc ipse fruitur emolumentis, supersint parochus et cappellanus ei coadiutor extiturus; pro eorum autem congrua decernimus, ut illico perpetuo- que suppressis duobus canonicatibus a sancta Maria et as. Joanne ibidem nuncupatis, eorum respective reditus et bona quaeque, prioris nempe canonicatus pro congrua praebenda unius paro- chi, alterius autem pro congrua praebenda an- tedicti capellani perpetuo ita assignentur, ut qui nunc obtineat praefatam praebendam Sanctae

Mariae, ipso facto, absque ulla bullarum ex- peditione extet ibi parochus; ipsamet vero in posterum non secus ac altera S, Ioannis prae- signata praebenda (quae utpote vacans hac sta- tim lege afficitur) iuxta sacrorum canonum et conciliorum praescripta conferatur.

Habita porro locorum et peculiarium circumstantiarum ratione, guum opportunum esse vi- deatur, ut quoad fieri potest valetudo parochi et cappellani de quibus mentio modo facta est, sospitetur, eodemque tempore spirituali earum animarum saluti indesinenter consulatur, ex apostolica benignitate ac providentia ita ipsius parochi et cappellani residentiam moderandam censemus, ut per octo mitiores anni menses eam uterque insimul et assidue servare tenean- tur, per quatuor vero aestuantes anni menses, alterna tantummodo vice eamdem obire licite possint et valeant.

Pro manutentione fabricae Soanensis cathe- dralis eiusque sacrarii, si qui extiterint, fundos et redditus quoscumque in hunc usum fideliter

~ servandos et erogandos esse decernimus, praetereaque huiusmodi onus magnopere commen- damus episcoporum pro tempore pietati et zelo, ut quemadmodum antea factum fuisse perhibetur, ecclesiam, quam veluti sponsam habent, incolumem sicuti par est servent rebus- que necessariis decenter communiant atque ex- ornent.

Quibus rebus sic praeordinatis atque decretis, ut in antedicta cathedrali Pitilianensi satis con- sultum esse queat divino servitio ecclesiasticae- que dignitati et splendori, protinus inibi erigi- mus atque in perpetuum constituimus capitu- lum, illudque nunc componendum esse volu- mus non solum decem et octo canonicis (ad sexdecim progressu temporis, ut innuetur, reducendis), comprehensis tribus dignitatibus, titulos praepositi, archipresbyteri et primicerii districte habituris, nec non theologo et poenitentiario ac duobus supranumerariis canonicis, verum etiam octo maturo tempore accessuris beneficiatis cho- ralibus sive mansionariis, iis utique in horum numero computatis cappellanis, (posthac nun- cupandis beneficiatis seu mansionariis), qui iam habentur coadiutores parochi ipsius collegiatae supprimendae.

Quae res ut accommodatius componi ac per- fici valeat, e vestigio duodenas Pitilianensis collegiatae praebendas canonicales rursum eri- gimus in totidem canonicatus concathedralis , ipsosque omnes, haud secus ac sex reliquos Soanensis cathedralis canonicatus, ita coniun- ctim eidem concathedrali erigendae addicimus, ut eorum pro tempore singuli titulares canonici unicum idemque dehinc permanenter constituant capitulum, guod indiscriminatim futu- rum sit episcopi senatus, cum hoc tamen quod -omnes recensiti canonicatus cum iisdem prorsus iuribus, bonis et oneribus (adempta dumtaxat

praepositurae, uti dictum est, cura animarum) retineri et singillatim possideri queant ab ipsis hodiernis rectoribus, qui ipso facto titulum canonicorum cathedralis et concathedralis praese- ferant, quin pro hac vice quisquam indigeat nova literarum expeditione sive, ut aiunt, in- vestitura.

Declaramus vero atque constituimus, ut cum consuetis iuribus, honoribus et oneribus ex praefatis dignitatibus post pontificalem prima (videlicet praepositura) inhaereat praebendae praepositurae Soanensis; secunda (nempe archi- presbyteratus) inhaereat praebendae canonicali, sbyteratus Pitilianensis; tertia demum —(idest primiceriatus) inhaereat praebendae canonicali, quae sub invocatione sanctissimae Mariae Vir- ginis a Septem Doloribus inter duodenos su- pradictos canonicatus recensetur, confirmato si- quidem huic praebendae, quod pridem inerat, onere edocendae iuventutis ecclesiasticae in sacra theologia: praeterea in praebendam theolo- galem nunc pro tune quando primum vacaverit perpetuo instituimus canonicatum a ss. Petro et Paulo nuncupatum; item in praebendam poenitentiariam perpetuo confirmamus ac etiam rursus instituimus canonicatum a sancto Petro denominatum ; quas porro duas canonicales praebendas pridem erectas in cathedrali Soa- nensi propter adnexa huiusmodi officia, ad concilii Tridentini et apostolicarum constitu- tionum praescriptum, nonnisi praevio concursu conferri volumus atque praecipimus.

Hoc etiam tribuimus et concedimus, ut paro-

chus et vice-parochus novae paroeciae, ut supra

Pitiliani erigendae, iure proprio gaudeant titulo canonici supranumerarii concathedralis; paro- chus vero Soanensis paroeciae, sit in ipsa con- cathedrali

canonicus dumtaxat honorarius, qui etiam capitularibus conventibus interesse poterit quoties ab Ordinario fuerit vocatus.

Ipsius novae cancathedralis et totius capituli et canonicorum ecclesiastico servitio praeter tres illos iam inibi extantes sacellanos, alterum etiam instituimus atque addicimus, adiecta conditione, ut singuli in posterum sint clericali saltem ton- sura honestati.

Praeterea, ut capitulum concathedralis eccle- siae Pitilianensis, dum divinis officiis operabitur, splendidioribus ordinis insignibus praefulgeat, omnibus et singulis eiusdem sive dignitariis sive numerariis, sive supranumerariis, sive honorariis canonicis indulgemus, ut eadem indumenta atque insignia quibus capitulum ecclesiae cathedralis Soanensis utebatur, tum in dicta concathedrali Pitilianensi tum extra illam, quoties capitula- riter sive ad supplicationes publicas, sive ad sacra solemnia, sive ad alios ecclesiasticos id generis actus convenirent, deferre, gestare, illis- que uti libere, licite ac perpetuo possint et va- leant; hodierno autem episcopo Soanensi et Pi- tilianensi facultatem concedimus, ut semel de-

cernat quae item indumenta ecclesiastica seu choralia gestare, illisque perpetuo uti valeant omnes et singuli eiusdem capituli beneficiati sive mansionarii, adiecta tamen lege, ut ea in- indumenta adamussim in more nunc sint apud unum ex cathedralibus capitulis in magno He- truriae ducatu constitutis.

Facultatem insuper eidem capitulo sic erecto impertimur de novo etiam condendi statuta ca- pitularia, ordinationes et decreta, sacris tamen canonibus, apostolicis constitutionibus et con- cilii Tridentini decretis consentanea, ab eodem episcopo Soanensi et Pitilianensi pro eorum robore ac pleno effectu expendenda atque ap- probanda, et pro eius prudentia, prout in Do- mino censuerit, etiam modificanda; itemque ius gaudendi omnibus et singulis gratiis, honoribus et privilegiis quibus fruuntur caetera ecclesia- rum cathedralium et concathedralium capitula, in magno Hetruriae ducatu existentia, dummodo in usu sint nec fuerint peculiari indulto vel ti- tulo oneroso acquisita, concedimus atque tri- buimus. .

Quum maxime oporteat certum ubicumque in ecclesiasticis coetibus servari praeeminentia, ordinem idcirco praescribimus et statuimus, ut in capitularibus quibuscumque functionibus, tres canonici dignitarii eo quo superius recensiti sunt ordine primum ante caeteros omnes ca- nonicos locum obtineant. Prope gradatim se- quantur canonici numerarii, habita respective anterioris quam quisque inlerit possessionis canonicalis ratione, tam in hac prima quam in omni alia deinceps eventura singulorum insti- tutione. Post hos veniant duo canonici super- numerarii, ita tamen ut parochus licet fortasse recentius in praebendae canonicalis possessio- nem devenerit, locum tamen semper habeat ante alterum canonicum supernumerarium cui vice-parochi munus adnexum est; postmodum veniat quicumque canonicus honorarius, ac de- mum beneficiati seu mansionarii quandocumque futuri locum post eos gradatim habeant iuxta rationem et normam superius pro canonicis praestabilitam.

Quod vero ad chorale servitium spectat, au- ctoritate Nostra apostolica indulgemus, ut divina officia qualibet die de more ceterarum cathe- dralium a singulis canonicis titularibus et be- neficiatis (simul ac extiterint) in duas aequales partes discriminatis hebdomadaria alternatim vice rite atque integre expleantur. Inter quae choralis officii munia comprehendi omnino vo- lumus missam quam vocant conventualem, quo- tidie profecto pro benefactoribus in genere ap- plicandam.

Potestatem vero episcopo facimus praefi- niendi, audito capitulo, tam pro ferialibus quam pro communibus, uti vocant, diebus, certam ac stabilem divini officii exercendi normam prout melius in Domino expedire iudicaverit.

Attamen constituimus, possessores canonica- tuum sancti Philippi Nerii ac s. Hieronymi, qui privato iurepatronatu affecti inveniuntur, eiusmodi lege haud praegravari, nihilominus declaramus eos omnino teneri ad idem plane chorale servitium novae concathedrali ecclesiae exhibendum, quod antea collegiatae ecclesiae praestabant, data siquidem venia, ut si_volue- rint, idem quod ceteri canonici numerarii, cho- rale servitium semper et quandocumque va- leant obire.

Rector paroeciae supra erigendae, utpote ca- nonicus supranumerarius, choro concathedralis ecclesiae solemnioribus saltem diebus festis in- teresse debebit, dummodo animarum cura non fuerit praepeditus: mandamus praeterea ut eius vice-parochus, canonicus supranumerarius, ac duo illi cappellani qui ad dictam collegiatam Pitilianensem ecclesiam iam pertinebant alternis hebdomadis et diebus communibus intersint choro et functionibus ipsius concathedralis ae- que ac caeteri canonici titulares ac beneficiati residentes ; nihilominus eosdem penitus ac legi- time excusatos haberi volumus quoties ad cu- ram animarum incumbant.

Ut primaevae cathedrali Soanensi aliquod re- verentiae et cultus testimonium ab universo ca- nonicorum collegio perpetuo tribuatur, volumus ac praecipimus, ut episcopus una cum Pitilia- nensi concathedrali capitulo quotannis in Soa- nensem eamdem ecclesiam se conferat debitum obedientiae obsequium inibi quoque ab eo re- cepturus, ibique tribus diebus ab ipsomet ho- dierno episcopo semel constituendis, solemnia de more officia et pontificalia peragantur.

Ut vero in capitulo supramemorato, minus- culae quorumdam canonicatuum praebendae sunt, par esse videtur annuo censu congrue de- centerque augeri queant; quum bona et reditus ad hoc necessarii aliunde non suppetant, se- quentia, quae vacant, simplicia beneficia nullo- que patronatus iure affecta perpetuo

supprimi- mus, scilicet beneficium sub titulo Gratiarum erectum in archipresbyterali ecclesia Arcis Al- begnae (vulgo Rocca Albegni), aliud sancti Se- bastiani in ecclesia archipresbyterali Montis Ma- rani (vulgo Monte Marano), aliud sub titulo le- gati sanctissimae Conceptionis in futura conca- thedrali Pitilianensi, aliid sancti Christophori in ecclesia collegiata Sorani (vulgo Sorano), aliud sanctissimae Annuntiationis in plebana ecclesia Pereti (vulgo Pereto), aliud sanctae Ca- tharinae in ecclesia archipresbyterali Marani (vulgo Marano), aliud sancti Antonii abbatis sive Paduani in ecclesia archipresbyterali Mal- leani (vulgo Magliano), aliud sub titulo pii legati s. Iosepho dedicati in praefata collegiata ecclesia Pitilianensi, aliud denique supprimimus nunc pro tunc, quum primum vacaverit, be- neficium sanctae Mariae a Carmelo in ecclesia archipresbyterali Capalbii (vulgo Capalbio).

Hac suppressione statuta planeque confecta, perpetuum in modum cum omnibus utique pristinis bonis, iuribus atque oneribus ab uno- quoque futuro possessore ut antea fideliter satisfaciendis, adiungimus atque adiudicamus canonicatui regio patronatu affecto sub titulo sanctae Elisabeth, antedictum beneficium Sanctissimae Annunciationis, suppeditaturum (uti asseritur etiam de ceteris singillatim recensen- dis) annua scutata decem; canonicatui ad li- beram Ordinarii collationem sub titulo sancto- rum Petri, Caroli et Michaelis, similiter adiun- gimus praedictum beneficium Gratiarum sup- peditaturum annua scutata quadraginta; cano- nicatui theologali ad liberam Ordinarii colla- tionem sub titulo sanctorum Petri et Pauli prae- fatum beneficium, suppeditaturum annua scutata tria super triginta, dicatum Mariae SSmae a Carmelo, nunc siquidem pro tunc quando pri- mum hoc vacaverit, intereaque tantum ab epi- scopo pro tempore, quemadmodum ipse ad- promisit, praebendum esse declaramus; cano- nicatui ad liberam Ordinarii collationem sub titulo sancti Gregorii tria beneficia praeme- morata Sanctissimae Conceptionis unde annua scutata octo, alterum sanctae Catharinae unde annua scutata triginta, tertium sancti Antonii Abbatis unde annua scutata quatuordecim hauriri dicuntur ; canonicatui sub titulo Poenitentiariae, in id officii ut supra designato, praenunciatum beneficium sancti Sebastiani annua scutata tri- ginta unum redditurum ; ac demum adproba- mus ac confirmamus beneficii Sanctae Mariae ad Nives, afferentis annua scutata triginta, perpe- tuam liberamque unionem, cum pleno regii pa- troni consensu sancitam, favore canonicatus sub titulo Virginis Mariae a Septem Doloribus ad tertiam capituli, ceu praefertur, dignitatem eve- cti, ad liberam Ordinarii collationem, cum iniun- cto onere instituendi ecclesiasticos iuvenes in sa- cra theologia.

Praeterea ut certo, firmo perpetuoque modo consultum esse queat congruis dotationibus pro duobus praefatis canonicatibus supernumerariis, parocho et vice-parocho praesignatae paroeciae noyiter erigendae conferendis, nunc pro tunc quando primum vacaverint, suppressos decla- ramus binos ex Pitilianensibus canonicatibus, regio patronatui obnoxiis, exceptis tamen ca- nonicatibus sancti Caroli et sanctae Elisabeth, quippe quod eorum alteri onus incumbit in- formandi clericos in cantu Gregoriano (vulgo canto fermo), alteri autem adnexa est cura animarum erga illos, qui in territorialibus de- gunt pagis, quae quidem onera ab eorum ca- nonicatuum rectoribus respective iugiterque ut antea debent satisfieri.

Statuta huiusmodi suppressione declaramus atque constituimus, ut ex eorumdem suppri- -mendorum canonicatuum bonis et redditibus ‘perpetuo impendantur centum romana scutata

annua in dotationem dicti supranumerarii ca- nonicatus parochialis, ac sexaginta scutata ro- mana in dotationem alterius dicti supranume- rarii canonicatus vice-parochialis.

Interim vero, quoadusque scilicet decretae elusmodi dotationes ad exitum perducentur, ex condicto charissimi in Christo filii Nostri magni Hetruriae ducis, eadem pecuniae vis pro congrua utriusque praebenda eX e€O regio aerario quotannis persolvetur. Ambos insuper canoni- catus suprapumerarios modo recensitos , quod ipsi duo canonicatus supranumerarii, habita do- talis eorumdem derivationis ratione, regio pa-. tronatu affectos declaramus.

Ceterum ut certo ac perpetuo haberi aliquando queant bona et redditus ad congruas stabilien- das dotationes pro choralibus octo beneficiis su- pra designatis, necnon ad stipendia opportune augenda pro quatuor sacellanis antedictis, nunc pro tunc quando primum vacaverint, suppri- mimus duos ex his liberae episcopalis colla- tionis canonicatibus, qui veniunt sub titulo sanctorum Petri et Caroli et Michaelis, sancti Sebastiani et sancti Gregorii, item praebendas curatas extantes in oppidis (vulgo dictis Tela- mone et Montiano), quarum porro altera per- hibetur annuo scutatorum triginta supra qua- tuorcentum, altera autem quatuorcentum scu- tatorum censu praedita esse perhibetur, cum primum vacaverint, ita dismembranda esse de- cernimus, ut ab unaquaque earum in perpetuum desumantur bona et redditus usque ad annua scutata Romana quadraginta, itemque ubi va- caverit supradictae praepositurae uberior prae- benda quae tercentum et quadraginta septem scutatorum annuo censu aucta dicitur, eamdem nunc pro tunc dismembramus et ab ipsa quoque assumi volumus bona et redditus usque ad an- nua scutata Romana sexaginta.

Itaque simul ac decretae harum praebenda- rum suppressiones ac dismembrationes respe- ctivae executioni, licet singillatim, mandari potuerint, id apostolicis Nostris hisce litteris praestabilimus atque praeordinamus, ut fundi redditusque eventuri ex modo dicta duorum canonicatuum suppressione constituantur in quatuor perpetuas dotationes, quarum unaquae- que extet in annuis scutatis Romanis quadra-

ginta pro quatuor ex praesignatis beneficiis cho- ralibus; item fundi et redditus eventuri ex dis- membratione parochialis praebendae Telemonia- nae usque ad annua quadraginta scutata Romana constituantur in perpetuam dotationem pro alio beneficio chorali, necnon fundi ac redditus even- turi ex dismembratione parochialis praebendae Montianae usque ad annua scutata Romana qua- draginta constituantur in perpetuam dotationem pro alio beneficio chorali; fundi autem et red- ditus usque ad scutata sexaginta eventuri ex dismembratione praebendae praepositurae, par- tim id est usque ad annua scutata romana vi-

ginti, perpetua assignatione cumulentur in pe- culiarem massam (in duas aequales partes di- videndam), quae instituta iam habetur ad con- gruam dotationem pro duobus supramemoratis beneficiis curatis; partim vero, idest usque ad annua scutata romana quadraginta, perpetua pariter assignatione, ut decentius quartus ali queat sacellanus, cumulentur in priscam sti- pendiorum pro sacellanis massam, quae porro cum reliquis eventualibus emolumentis eccle- siasticis erit in posterum prudenti arbitrio epi- scopi inter eos singulos dividenda.

Pristina vero beneficiorum, ceu modo dictum est, supprimendorum pia quaeque onera ut sarta tectaque sint perenniterque serventur, ea prudenti arbitrio ipsius episcopi distribuenda esse praecipimus inter ipsa concathedralis bene- ficia, ab eorum respective rectoribus fideliter, iuxta piam fundatorum voluntatem, satisfacien- da ; titulos vero eorum canonicatuum qui prae- nunciatam passuri sunt pro beneficiis instituen- dis suppressionem, pietatis et honoris ergo perenniter adiungendos esse decernimus pri- stinis titulis duorum ex Soanensibus canonica- tibus dein superfuturis.

Cum autem omnino deceat, ut omnes et sin- guli qui huic capitulo novae concathedralis ad- dicti inveniuntur, divinis inibi officiis et fune- ralibus etiam anniversariis caeterisque ecclesia- sticis functionibus diligenter adsistant, episcopi erit diligenter providere, ut incerta emolumenta, quae inde obvenire contigerit, stabili, sicuti par est, methodo, ab omnibus et singulis rite inter- venientibus, nemine excepto, percipiantur.

Quod autem pertinet ad quotidianas distri- butiones propter reddituum angustiam decerni- mus, ut in earum locum punctaturae inducan- tur, quae solvendae ab illegitime absentibus neutiquam cedant in ipsius fabricae beneficium, sed distribuantur inter praesentes; cautum ta- men esse volumus, ut hae punctaturae certa semel methodo ac lege pro unaquaque divini officii et ecclesiasticarum functionum omissa parte, ab hodierno episcopo sanciendae, minime excedant tertiam uniuscuiusque sive canonicalis sive beneficialis praebendae partem, iis rediti- bus constitutae, qui certorum nomine veniunt.

Insuper decernimus, ut annua illa scutata qua- draginta, quae perhibentur hactenus constituisse in cathedrali Soanensi massam pro quotidia- nis distributionibus, posthac certa methodo ab ordinario episcopo praefinienda, illis titularibus canonicis et beneficiatis tribuantur, qui perso- nali adsistentia, tempore condicto, adfuerint quibusdam solemnioribus concathedralis festi- vitatibus ab eodem episcopo designandis.

Peculiaribus inspectis loci circumstantiis et aliqua habita veteris quae super hac re inibi invaluit consuetudinis ratione, specialem im- pertimur facultatem, ut posthac tempore va- cationis uniuscuiusque ex praefatis sive cano-

nicalibus sive beneficialibus praebendis, reddi- tus omnes inde mature obvenientes, quibuscum- que porro deductis oneribus dividantur in to- tidem aequales partes ac seorsim respective distribuantur singulos inter superstites sive ca- nonicos sive beneficiatos concathedralis Pitilia- nensis.

Ut autem meliori quo fieri datum nunc est modo, incolumitati fabricae huiusce novae con- cathedralis, atque impendiis necessariis pro cultu divino, necnon dotationi eius sacrarii con- sultum sit, confirmamus perenniterque in hosce usus constituimus pristinam pecuniae summam, videlicet biscentum supra septuaginta libellas ab aerario regio, ut antea quotannis persolvendas, ut eos annuos census, quos perhiberi in id con- sueverunt, ex Opera, uti eam vocant, quae ab archipresbytero Pitilianensi pro tempore ad- ministratur. Praeterea in hos ipsos usus nunc pro tunc quando primum vacaverit parochialis praebenda Soanensis sub titulo sanctae Mariae, perpetuo adiudicamus annua scutata Romana vi- ginti, desumptura ex parte reddituum eiusdem parochialis praebendae, itemque perpetuo attri- buimus atque adiudicamus fundos et redditus vacantium beneficiorum s. Christophori et s. Io- sephi (de quorum suppressione superius actum est) ex quorum altero sex, ex altero autem qua- tuordecim scutata romana quotannis hauriri.

Capitulo vero concathedrali impense com- mendamus atque iniungimus, ut pia horum beneficiorum onera ex aere eiusdem sacrarii concathedralis iuxta fundatorum mentem per- petuo ac fideliter adimpleantur.

Praecipue insuper curae et sollicitudini epi- scopi committimus, ut in civitate Pitiliani ad clericos in litteris, scientiis, ecelesiasticisque di- sciplinis rite informandos, seminarium dioece- sanum, quo ecclesiam illam hactenus caruisse aegre intelleximus, ex sacri concilii Tridentini praescripto, cum congrua in bonis stabilibus dotatione quam primum fieri potest, insti- tuatur.

Quibus omnibus statutis atque decretis illud etiam declaramus atque constituimus, ut prae- dicta quoque concathedralis Pitilianensis non secus ac altera cathedralis Soanensis ecclesia metropolitico iure archiepiscopi pro tempore Se- nensis perpetuo subiecta sit, iisque omnibus fruatur facultatibus, exemptionibus , praeroga- tivis et iuribus quae ad caeteras suffraganeas

Senensis archiepiscopi legitime pertineant yet in posterum pertinere potuerint.

Istiusmodi vero episcopatus Soanensis et Pitilianensis iuxta pristinos redditus, ut supra, eidem attributos de more taxari ad florenos tercentum quatuor auri de camera, et huius- modi taxam in libris camerae apostolicae et sacri collegii describi mandamus.

Tandem. ut omnia et singula a Nobis ut su- pra disposita atque sancita, ad suum perdu-

cantur effectum, venerabili fratri Francisco Barzellotti episcopo, quem harum litterarum No- strarum executorem eligimus ac deputamus, necessarias omnes et opportunas ad praemis- sorum effectum plenarie consequendum tribui- mus facultates, ut ipse per se vel per aliam personam in ecclesiastica dignitate constitutam, ab eo subdelegandam omnia statuere ac decer- here valeat, atque etiam cum facultate eidem exequutori vel eius subdelegato definitive, libere ac licite pronunciandi super quacumque op- positione in actu exequutionis quomodolibet forsan oritura, iniuncta ipsi obligatione dili- genter mittendi ad hanc sacram congregationem Consistorialem inter quatuor menses ab expleta harum litterarum executione, exemplar authen- tica forma exaratum, decretorum omnium quae in. praefatarum litterarum apostolicarum exe- cutionem emittet, ut in eius tabulario de more asserventur.

Praesentes autem litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet inter- esse habentes vel habere praetendentes, vocati et auditi non fuerint, ac praemissis non con- senserint, eorum consensui quatenus opus sit de apostolicae potestatis plenitudine supplentes, nullo unqguam tempore de subreptionis vel obre- ptionis aut nullitatis vitio vel intentionis No- strae seu aliquo alio etiam substantiali defectu notari, impugnari aut in controversiam vocari posse, sed semper et perpetuo validas et effica- ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari debere vo- lumus atque decernimus.

Non obstantibus de iure quaesito non tol- lendo, de suppressionibus committendis ad par- tes, vocatis quorum interest, aliisque Nostris et cancellariae apostolicae regulis, ac in synodali- bus, provincialibus universalibusque conciliis editis specialibus vel generalibus constitutioni- bus et ordinationibus apostolicis et quibusvis aliis Romanorum Pontificum praedecessorum Nostrorum dispositionibus caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus praeterea ut harum literarum tran- sumptis etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesenti- bus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi- nam Nostrarum dismembrationis, seiunctionis, translationis, erectionis, institutionis, assigna- tionis, attributionis, subiectionis, concessionis, indulti, commissionis, deputationis, mandati, decreti, derogationis ac voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem omnipo-

tentis Dei ac beatorum Petri et Pauli aposto- lorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingente- simo quadragesimo tertio, idibus ianuarii, pon- tificatus Nostri anno decimo secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. LF35179 begins “sbyteratus Pitilianensis” after LF35178 “… praebendae canonicali,”; native geometry shows both lines full-width at the column margins (x1255–2271 and x1256–2275, line pitch 56 px) with the first WORD box (x1256–1465) exactly ten glyph-widths, so no glyph, word or line is absent from the acquired OCR relative to the printed line; the reading is retained literally. Isolated OCR marks fused into body lines remain literal and are not removed or corrected: LF35119 “~”; LF35158 “-omnes”; LF35262 “. .”; LF35439 “-mendorum”; LF35440 “‘perpetuo”. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.